

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4434/2536

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ พา รา จำกัด

โจทก์

บริษัท เอน.เอฟ.โปรเกรสซีฟดีเวลอปเม

นท์ จำกัด

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 225, มาตรา 249

จำเลยอุทธรณ์ว่า นับแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2525ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เรียกดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี โจทก์จึง
ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี และฎีกาขอให้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า
โจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 18 ต่อปี แต่จำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้ใน
ประเด็นนี้ไว้โดยให้การเพียงว่ากรณีผิดนัดโจทก์เรียกดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละเจ็ด
ครึ่งต่อปีเท่านั้น อุทธรณ์ดังกล่าวจึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาตั้งแต่ศาลชั้น
ต้นศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยให้จึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินตามสัญญาขายลดเช็คแก่โจทก์ 900,000
บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยตกลงให้ดอกเบี้ยแก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 21 ต่อ
ปี และจำเลยได้ชำระเงินตามเช็คให้โจทก์แล้ว ในกรณีผิดนัด โจทก์คิดดอกเบี้ยได้ใน

อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีเท่านั้นจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยแก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ 900,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี นับแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2525 จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์ว่า นับแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2525 ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เรียกดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี โจทก์จึงไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า สำหรับอุทธรณ์ที่ว่านับแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2525 ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เรียกดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี จำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้ในประเด็นนี้ไว้ โดยให้การเพียงว่ากรณีผิดนัดโจทก์เรียกดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี อุทธรณ์ดังกล่าวจึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วแต่ในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัย พิพากษายืน

จำเลยฎีกาขอให้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราร้อยละ 18 ต่อปี

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ส่วนปัญหาที่จำเลยฎีกาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยว่ามีการเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นข้อที่จำเลยมิได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาตั้งแต่ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยให้จึงชอบแล้ว

พิพากษายืน

(วินัย วิมลเศรษฐ-พัลลภ พิสิทธิ์สังฆการ-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ